

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 524/2537 นาย สมบูรณ์ ภูเจิ้น กับพวก
นาง เกษร กลับศรี ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายแพ กลับศรี

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

ป.วิ.พ. มาตรา 138

การที่โจทก์ทั้งสองสามารถนำ ด.มาทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับจำเลยได้นั้น ถือได้ว่าเกิดจากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสองแม้ต่อมาจำเลยจะได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้กับ ด.ทำให้ไม่มีสัญญาจะซื้อขายอีกต่อไปก็ตาม แต่ภายหลังจากนั้นจำเลยกับ ด. ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลเกี่ยวกับที่พิพาทกันอีกว่า จำเลยยอมโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้ ด. หรือบุคคลที่ ด.ประสงค์จะให้ มีชื่อถือกรรมสิทธิ์และด. ยินยอมชำระราคาที่ดินและค่าเสียหายแก่จำเลยจำนวน เท่ากับราคาขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทบวกกับค่าเสียหาย จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขายที่ดินพิพาทให้แก่ ส. ไปในราคาซึ่งตรงกับราคาที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท ดังนี้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงมีผลสืบเนื่องมาจากสัญญาจะซื้อขาย เมื่อสัญญาจะซื้อขายมีผลสืบเนื่องมาจากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสองให้จำเลยกับ ด. ได้เข้าทำสัญญากัน สัญญาประนีประนอมยอมความย่อมมีผลสืบเนื่องมาจากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสองด้วยโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ตกลงให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นนายหน้าดำเนินการขายที่ดินของจำเลย จำเลยได้เข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินในราคา 12,000,000 บาท กับนายदनัย มาเจริญผู้จะซื้อ นายदनัยได้วางเงินมัดจำในวันทำสัญญาเป็นเงิน 100,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือจะชำระเป็นงวด ในการทำสัญญานี้โดยการชี้ช่องและจัดการของโจทก์ทั้งสอง จำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นายदनัย และนายदनัยได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อ โจทก์ทั้งสองจึงชอบที่จะได้รับค่าบำเหน็จจากจำเลยคิดเป็นเงิน 600,000 บาท นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2531 แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่าบำเหน็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินให้โจทก์จำนวน 602,835.61 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 600,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยมอบหมายให้โจทก์ทั้งสองเป็นนายหน้าหาผู้จะซื้อที่ดินตามฟ้องจริง ต่อมาโจทก์ทั้งสองได้ติดต่อให้นายदनัย มาเจริญ มาซื้อที่ดินจำเลย ในวันทำสัญญานายदनัยได้วางเงินมัดจำจำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือนายदनัยตกลงผ่อนชำระเป็น 3 งวด แต่เมื่อครบกำหนดชำระค่าที่ดินในงวดแรกปรากฏว่านายदनัยไม่ยอมชำระราคาที่ดิน จำเลยจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดินและได้ดำเนินการฟ้องร้องขับไล่ให้นายदनัยจำเลยได้รับชำระราคาที่ดินเป็นเงินมัดจำงวดแรกเพียง 100,000 บาทเท่านั้น ซึ่งหากจำเลยจะต้องจ่ายค่าบำเหน็จนายหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้วก็คงจะต้องจ่ายเพียงร้อยละ 5 ของจำนวนเงิน 100,000 บาท แม้ในคดีที่จำเลยฟ้องนายदनัยจะได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และนายदनัยได้พาบุคคลอื่นมาซื้อที่ดินไปจากจำเลยก็ตาม โจทก์ทั้งสองก็ไม่มีสิทธิเรียกค่า

บำเหน็จในราคาที่ดินในส่วนนี้ได้ เพราะสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่จำเลยทำไว้กับนาย
दनัยได้ยกเลิกไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ทั้งสองจำนวน 600,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่า
ชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้โจทก์ทั้งสองไม่เกิน 2,835.61 บาท ตามที่โจทก์
ทั้งสองขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ทั้งสองสามารถนำนายदनัยมาทำสัญญาจะซื้อขาย
ที่ดินพิพาทกับจำเลยได้นั้น ถือได้ว่าเกิดจากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสอง แม้ต่อมา
จำเลยจะได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำไว้กับนายदनัย ทำให้ไม่มีสัญญาจะ
ซื้อขายอีกต่อไปดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม แต่ภายหลังจากนั้นจำเลยกับนายदनัยได้ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลเกี่ยวกับที่พิพาทกันอีกว่าจำเลยยอมโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้นายदनัยหรือบุคคลที่นายदनัยประสงค์จะให้มีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์ และนายदनัยยินยอมชำระราคาที่ดินและค่าเสียหายแก่จำเลยจำนวน
12,116,664 บาท ซึ่งเท่ากับราคาขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทเอกสาร
หมาย จ.2 จำนวน 12,000,000 บาท บวกกับค่าเสียหาย ทั้งปรากฏตามสำเนาโฉนด
ที่ดินพิพาทและหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ว่าจำเลยได้
ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยทำหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขายที่ดินพิพาทให้แก่นาวาอากาศโท สงวน เสตถายน กับพวกไป

ในราคา 12,000,000 บาทซึ่งตรงกับราคาที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท
ดังนี้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงมีผลสืบเนื่องมาจากสัญญาจะซื้อขาย
เมื่อสัญญาจะซื้อขายมีผลสืบเนื่องมาจากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสองให้จำเลยกับนาย
दनัยได้เข้าทำสัญญากันและสัญญาประนีประนอมยอมความก็มีผลสืบเนื่องมาจากสัญญา
จะซื้อขายดังนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความย่อมมีผลสืบเนื่องมาจากการชี้ช่อง
ของโจทก์ทั้งสองด้วย ส่วนที่จำเลยฎีกาอีกว่า เงินค่าที่ดินพิพาทที่จำเลยได้รับมิใช่ได้
มาจากสัญญาจะซื้อขาย แต่ได้มาจากสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ทั้งสองจึง
ไม่มีสิทธิได้ค่านายหน้าจากยอดเงินส่วนนี้ เห็นว่า ที่จำเลยได้รับเงินค่าที่ดินพิพาท ก็
เพราะจำเลยกับนายदनัยได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ซึ่งโดย
แท้จริงแล้วก็เท่ากับจำเลยขายที่ดินพิพาทไปตรงตามเจตนาเดิมของจำเลยที่ทำไว้กับ
นายदनัยตามสัญญาจะขายนั่นเอง เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลสืบ
เนื่องมาจากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสองดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น ดังนี้ ที่จำเลยโอน
และได้รับเงินค่าที่ดินพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการชี้ช่องของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจาก
จำเลยตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้องไม่ใช่มีสิทธิได้รับแต่เพียงบำเหน็จค่านายหน้าเฉพาะ
จากยอดเงินมัดจำจำนวน 100,000 บาท

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ